



RELAÇÕES TRABALHISTAS

AULA 4



Prof. Silvano Alves Alcantara



CONVERSA INICIAL

O empregado, é claro, deve trabalhar de acordo com a jornada de trabalho previamente estipulada por seu empregador, não podendo faltar sem motivo justo, sob pena de ver descontado aquele dia não trabalhado e os reflexos sobre esta falta.

Mas, e quando tiver que faltar por justo motivo, ainda assim o empregador poderá fazer aqueles descontos? Será que nesses casos, a legislação determina alguma proibição?

Normalmente do final do ano, juntamente com as festas natalinas vem a preocupação com os gastos relativos às festas, mas o empregado espera ansiosamente pelo seu décimo terceiro salário, e não por acaso chamado de *gratificação natalina*. Não é assim que acontece?

Aquele que trabalha como empregado durante um ano inteiro, adquire o direito de gozar as suas férias, que lhe será concedido por seu empregador, ao mesmo tempo em que, também deve receber por elas.

A rescisão do contrato individual de trabalho pode acontecer por diversos motivos, sendo por pedido de demissão ou por dispensa.

Esses e outros institutos serão estudados nesta aula.

CONTEXTUALIZANDO

João Henrique labutou durante 1 (um) ano inteiro para seu empregador, sem ter faltado um dia sequer ao serviço. No 13º (décimo terceiro) mês de trabalho perguntou ao seu empregador se não iria lhe conceder suas férias, adiantando-lhe sua intenção de “vender” 10 (dez) dias, no que teve como resposta que no momento oportuno concedê-las-ia. Passados 3 (três) meses o empregador chama João Henrique e o comunica que no mês seguinte ele (João) estará em férias, fazendo-o assinar o aviso relativo às mesmas. Dois dias antes do começo de suas férias João Henrique é chamado no RH da empresa, quando recebe o valor referente às suas férias, acrescido dos 10 (dez) dias que reverteu em remuneração, além de 1/3 (um terço) sobre o total.

É assim mesmo que deve acontecer?

Está o empregador agindo de acordo com a legislação?

TEMA 1 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

A Carta Magna de 1988 assegura ao trabalhador em seu art. 7º, VIII, um “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”.

O décimo terceiro salário é também denominado de *gratificação natalina*, pois em tempos idos, é praxe, mas tem qualquer obrigatoriedade, os empregadores agraciarem seus empregados no final de cada ano trabalhado, com uma cesta de alimentos, dessa maneira indica o entendimento de Alcantara; Veneral (2020, p. 241): “Normalmente, essa gratificação correspondia a uma cesta de alimentos, que não se relacionava necessariamente à comemoração natalina. As gratificações, literalmente, têm o sentido de retribuir a alguém por alguma coisa que tenha feito e normalmente são espontâneas”.

Com o tempo, esta mentalidade foi mudando, passando a ser uma obrigação, assim explica Nascimento; Nascimento (2017, p. 1111), “As gratificações nasceram espontâneas. Tornaram-se compulsórias, inclusive por força de lei, como o 13º salário, que é uma gratificação natalina obrigatória, com natureza salarial”.

Para que se tornasse obrigação foi publicada a Lei n. 4.090/1962, que institui a gratificação natalina, transformando a liberalidade do fornecimento da cesta de alimentos, em obrigatoriedade de pagamento de valores em dinheiro ao empregado.

A princípio o pagamento da gratificação natalina deveria ser feito no mês de dezembro de cada ano, até o dia 20, mas, posteriormente a Lei n. 4.749/1965 possibilitou o fracionamento em duas parcelas, sendo que a primeira deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário recebido pelo empregado no mês anterior, e a segunda, tem data máxima para o seu pagamento, o dia 20 (vinte) de dezembro.

Ressaltamos que o empregador deve se atentar a esses prazos máximos para pagamento das parcelas, inclusive em relação a domingos e feriados, devendo quando assim acontecer, antecipar seus pagamentos, para que não venha a sofrer qualquer multa.

Existem algumas situações em que o empregado só tem direito a parte dessa gratificação, portanto deve receber o correspondente a 1/12 do total.



Esse é o entendimento Paulo; Alexandrino (2014, p. 78): “O valor do décimo terceiro salário corresponde ao valor da remuneração mensal percebida no mês de dezembro. Para o empregado que não trabalhou o ano todo o seu valor é proporcional aos meses de serviço, na ordem de 1/12 por mês, considerando-se a fração igual ou superior a 15 dias como mês inteiro, desprezando-se a fração menor”.

Essa proporcionalidade deve ser paga, portanto, a partir da data da admissão do empregado, como também nas situações de dispensa arbitrária.

Sobre o décimo terceiro salário incidem todos os demais reflexos, como os adicionais devidos, as horas extras e os adicionais.

TEMA 2 – FÉRIAS

O empregado trabalha, mas também tem direito ao descanso, até para que possa recarregar suas baterias, cuidar de sua saúde, etc., essa é a visão de Delgado (2020, p. 915): “As férias atendem, inquestionavelmente, a todos os objetivos justificadores dos demais intervalos e descansos trabalhistas, quais sejam, metas de saúde e segurança laborativas e de reinserção familiar, comunitária e política do trabalhador”.

A garantia das férias já está estampada no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, como também assegura o recebimento de pelo menos, um terço a mais de seu salário normal, conhecido como terço constitucional, mas que na realidade se trata do adicional de férias.

A CLT em seu art. 130, informa que o período de férias anuais a ser gozado pelo trabalhador deve ser de 30 dias corridos, mesmo que ele tenha faltado injustificadamente ao trabalho por 5 dias, sendo que se suas faltas forem acima de desses cinco dias, poderá perder alguns ou todos os dias de férias:

Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

Ainda em relação à perda do direito a férias está o art. 133 da CLT:



Art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:

I - deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída;

II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;

III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa;

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.

Tendo adquirido o direito a aproveitar e gozar de suas férias, é automática essa concessão por parte do empregador?

Estamos falando do período aquisitivo e do período concessivo.

Sobre a matéria colhemos a explicação de Alcantara; Venerai (2020, p. 240-241):

Terá direito adquirido a 30 (trinta) dias de férias o empregado que tiver trabalhado durante um ano. Porém, **é prerrogativa do empregador conceder essas férias** no período que entender ser mais interessante aos seus negócios. É por isso mesmo que existem, nesse particular, dois períodos distintos: o primeiro é o **período aquisitivo**, aquele que abordamos anteriormente. O segundo é o **período concessivo**, que se inicia no primeiro dia após o período aquisitivo, quando terá o empregador 1 (um) ano para conceder as férias ao empregado. Se assim não acontecer, o empregador terá de pagar uma multa pecuniária no mesmo valor do que deveria receber o empregado se, no tempo certo, tivesse gozado suas férias; portanto, este recebe duas vezes, de acordo com o *caput* do art. 137 da CLT. (Grifos no original)

A Lei n. 13.467/2017 alterou algumas disposições do art. 134 da CLT, determinando que as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, não podendo um deles ser menor do que quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um, e é claro com a devida concordância do empregado.

O mesmo diploma legal revogou o parágrafo 2º do art. 134, que obrigava o empregador a conceder em um único período as férias de seus empregados que fossem menores de 18 (dezoito) anos, como também aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, podendo agora, portanto, também a esses trabalhadores serem fracionadas as suas as férias.

Ao mesmo tempo em que, inseriu o parágrafo 3º determinando a proibição de que o início das férias se dê no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Importante ressaltar, para que não cause nenhuma confusão que o art. 143, CLT, prevê que “É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do



período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes”, mas nesse caso estamos falando no abono de férias, também chamado de *abono pecuniário*, deixando claro que é totalmente distinto do adicional de férias.

Na mesma forma como no caso do décimo terceiro salário, o empregado terá direito a férias proporcionais, como por exemplo nas situações de extinção do contrato de trabalho.

Art. 146 - Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido.

Parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Art. 147 - O empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, antes de completar 12 (doze) meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior.

Já sabemos que o empregador tem a prerrogativa de conceder as férias aos seus empregados, dentro dos parâmetros legais, mas elas podem ser concedidas individualmente ou de maneira coletiva, sendo que nesse caso de férias coletivas poderão ser concedidas em até em 2 períodos anuais, não podendo nenhum deles inferior a 10 dias.

TEMA 3 – FALTAS

Durante o contrato individual de trabalho é bem possível que o empregado tenha que faltar ao serviço, às vezes por motivo de saúde, outras, por qualquer outro motivo de cunho pessoal.

Quando o empregado faltar ao trabalho por motivos perfeita e legalmente justificáveis, não poderá ter qualquer desconto em sua folha de pagamento, mas é claro terá que informar o empregador dessa falta, com os devidos comprovantes.

3.1 Faltas justificáveis

Como falamos a pouco, as faltas justificadas acontecem quando o empregado se obriga a faltar ao trabalho, mas por motivos justificáveis, não podendo nesses casos ter nenhum desconto.

A CLT no seu art. 473, indica as situações em que o empregado poderá faltar ao trabalho, sem prejuízo de sua remuneração:

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;

II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;

III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana;

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei n. 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.

X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;

XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.

XII - até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada.

Denominado de *licença paternidade*, o inciso III – “por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana”, já havia sido revogado tacitamente pela CF/88 quando assegura no parágrafo 1º do art. 10 do seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que: “Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias”, posteriormente a Lei n. 1.257/16 alterou a Lei n. 11.770/2008 que institui o Programa Empresa Cidadã, inserindo o inciso II, possibilitando a prorrogação desse prazo para aquelas empresas que aderirem ao programa:

Art. 1º

[...]

II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Importante esclarecer que tais possibilidades de faltas justificáveis dispostas no art. 473 não são as únicas existentes em nosso ordenamento jurídico, podendo ser encontradas outras hipóteses, até nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho.

Como explica Alcantara (2020, p. 161-162):

Citamos mais alguns exemplos de faltas que podem ser justificadas:

- no caso de licença-maternidade ou aborto não criminoso, desde que observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social;
- quando houver paralisação das atividades por motivo exclusivo do empregador;
- nos casos de auxílio-doença nos primeiros 15 dias, em que não haverá trabalho e a remuneração deverá ser paga pelo empregador;
- em qualquer situação de licença remunerada;
- em situação particular relativa ao professor, o qual, por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou da mãe, ou de filho, poderá faltar por 9 dias.

Mas, quando o empregado faltar, poderá ter prejuízos em sua remuneração, a critério do empregador, pois é dele a prerrogativa de descontar ou não.

Veremos a seguir as faltas não justificadas.

3.2 Faltas não justificadas

As faltas injustificáveis são aquelas que como a própria nomenclatura já nos indica o entendimento não tem respaldo legal para que o empregador não possa descontar do empregado por seu não comparecimento ao trabalho.

Importante ressaltar que nesses casos, que além do desconto dia não trabalhado, poderá o emprego perder outras verbas e outros reflexos.

Primeiramente em relação do descanso semanal remunerado, determinando o art. 6º da Lei n. 605/1949, que: “Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho”.

Portanto, tendo faltado um dia da semana, também terá o prejuízo de ver descontado o DSR.



Salientados que cada falta não justificada, poderão juntas se somarem, ocasionando outro prejuízo ao empregado, que é o desconto de suas férias, como já vimos em outro tema dessa aula.

Ainda que, as faltas injustificáveis acontecendo de maneira reiterada podem caracterizar a desídia ou o abandono de emprego, figuras de justa causa, que veremos em outro tema, ainda nesta aula, que dão o direito ao empregador de rescindir o contrato individual de trabalho, ocasionando sérios prejuízos ao empregado, mas tem ele dado causa a esta dispensa.

TEMA 4 – AVISO PRÉVIO E FGTS

4.1 Aviso prévio

Quando o aviso prévio é devido?

O aviso prévio é somente dado pelo empregador ao empregado?

O aviso prévio é literalmente uma comunicação dada com antecedência tanto pelo empregado, quanto pelo empregador quando um deles não quiser mais continuar com a relação existente entre os dois, ocasionando, por conseguinte a rescisão do contrato individual de trabalho.

Sob o prisma de Delgado (2020, p. 1175): “[...] é instituto de natureza multidimensional, que cumpre as funções de declarar à parte contratual adversa a vontade unilateral de um dos sujeitos contratuais no sentido de romper, sem justa causa, o pacto, fixando, ainda, prazo tipificado para a respectiva extinção, com o correspondente pagamento do período do aviso”.

Quanto ao prazo para que a parte comunique à outra, a CLT informa em seu art. 487, que se não houver qualquer outro prazo estipulado, a parte que quiser rescindir o contrato, sem justo motivo, deverá avisar a outra, com a antecedência mínima de 8 (oito) dias, se o pagamento do salário, for por semana ou por tempo menor tempo inferior, e de 30 (trinta) dias para aqueles que perceberem o salário por quinzena ou mensalmente, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa.

E quanto ao trabalho desempenhado do período de aviso prévio, deverá ser o mesmo?

A jornada de trabalho durante o período do aviso prévio deverá ser diferente, de acordo com o art. 488, CLT:



Art. 488 - O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.
Parágrafo único - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese do inciso I, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.

Portanto, a critério do empregado, ele poderá reduzir sua jornada diária de trabalho em 2 (duas) horas diárias ou reduzir sua em 1 dia se o pagamento do salário for por semana ou por tempo menor tempo inferior, e em 7 dias corridos ao final do prazo do aviso, nos demais casos.

Essa hipótese de redução da jornada de trabalho só será possível se o aviso prévio for dado pelo empregador, pois se partir do empregado, ele terá que trabalhar normalmente, sem qualquer redução.

E quando aquele que notificou previamente o outro de que não quer mais a relação existente entre eles não quiser que o trabalho seja realizado?

Nesse caso, precisará indenizar o outro sujeito da relação laboral, é o comando do art. 487, parágrafos 1º e 2º da CLT:

§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

§ 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.

Bom lembrar que a Lei n. 12.506/2011 estabeleceu novo entendimento a indenização a ser paga pelo empregador estipulando que seu art. 1º:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Para melhor explicação trazemos o entendimento lição de Carrion (2012, p. 462):

A nova lei, 12.506/11 (em apêndice), que vem regulamentar o aviso prévio proporcional, previsto na CF/88, art. 7º, XXI, depois de 23 anos de sua edição, fala em direito do empregado, e não em reciprocidade. O empregado tem direito ao aviso prévio de 30 dias mais 3 dias por ano trabalhado. A lei não fala em direito do empregador, portanto,



devemos utilizar o prazo de 30 dias (CLT, art. 487, II) quando é o empregado que rescinde o contrato.

De toda a sorte, aquele que notificou ao outro de que gostaria de rescindir o contrato de trabalho pode se arrepender e reconsiderar o aviso prévio emitido, permitindo ao outro sujeito da relação aceitar ou não. Aceitando, o contrato de trabalho continuará normalmente.

4.2 FGTS

A CF/88 garante ao trabalhador em seu art. 7º, III, um fundo de garantia do tempo de serviço. O FGTS foi criado pela Lei n. 5.107/1966, já revogada e é atualmente regulamentado pela Lei n. 8.036/1990. Para entendermos um pouco mais sobre o FGTS colhemos o entendimento de Alcantara (2020, p.184):

Trata-se de um fundo que o empregador faz compulsoriamente em nome de seu empregado, para que este possa utilizá-lo em algumas oportunidades, principalmente em suas contingências ou mesmo quando de sua aposentadoria.

Algumas das possibilidades de levantamento dos valores depositados são as despedidas involuntárias ou sem justa causa, a possibilidade de usá-los como pagamento parcial ou total da aquisição de casa própria – desde que preenchidos alguns requisitos –, casos de doença grave do trabalhador ou de seus dependentes, entre outras. Salientamos que, em alguns casos, é levantado somente o saldo relativo à conta vinculada a determinado empregador ou contrato de trabalho (por exemplo, dispensa sem justa causa) e, em outros, o saldo de todas as contas (por exemplo, aposentadoria).

TEMA 5 – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

O contrato individual de trabalho pode terminar por várias razões, pelo decurso do prazo, nos casos de contrato por prazo determinado ou a termo ou mesmo quando um dos sujeitos da relação de emprego desaparece.

A Lei n. 13.467/2017 inovou, inserindo na CLT o art. 484-A, trazendo a possibilidade de as partes fazerem acordo para a rescisão contratual, tentando regulamentar prática não rara, vista no cotidiano da relação de emprego.

Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:

I - por metade:

- a) o aviso prévio, se indenizado; e
- b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.



Veja você que nesses casos o empregado não terá os mesmos direitos que teria numa dispensa arbitrária ou sem justa causa.

É bem verdade, que a maior parte das rescisões do contrato de trabalho se dão por iniciativa de um dos sujeitos, quer seja do empregador quando acontecerá a dispensa, ou do empregado quando será a demissão.

Nos casos em que a dispensa seja arbitrária ou sem justa causa a própria CF/88 no set art. 7º, I, assegura ao empregado uma indenização assim dispendo: “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”.

A mesma Lei Maior garante tal indenização nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), determinado que seja correspondente a 40% (quarenta por cento) nos valores devidos pelo empregador em relação ao empregado dispensado no que concerne aos depósitos em sua conta vinculada de FGTS.

Salientamos que a lei complementar n. 110/2001, também determina que nos casos de dispensa arbitrária o empregador também a pagar a título de contribuição social, o correspondente de 10% (dez por cento) sobre o total dos depósitos devidos ao mesmo empregado.

Ainda existe a possibilidade de rescisão contratual por justo motivo.

Tanto o emprego, quanto o empregador podem praticar atos que determinem a extinção do contrato que os une por justa causa.

A CLT, em seus arts. 482 e 483 elenca as figuras de justa causa.

Primeiramente no art. 482, traz as hipóteses de extinção quando os atos forem praticados pelo empregado, com a inserção da alínea “m” trazida pela Lei n. 13.467/2017:

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

- a) ato de improbidade;
- b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
- c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
- d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;
- e) desídia no desempenho das respectivas funções;
- f) embriaguez habitual ou em serviço;
- g) violação de segredo da empresa;
- h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
- i) abandono de emprego;

- j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
 - k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
 - l) prática constante de jogos de azar.
 - m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado.
- Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

Já o art. 483, determina as situações das quais o empregado pode buscar a dispensa ou rescisão indireta do contrato em virtude de atos praticados pelo empregador:

- Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:
- a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
 - b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;
 - c) correr perigo manifesto de mal considerável;
 - d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
 - e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;
 - f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
 - g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
- § 1º - O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço.
- § 2º - No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho.
- § 3º - Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo.

É bem provável que o empregador não admita que praticou qualquer desses atos, e não concorde com a extinção do contrato, caso em que o empregado terá de buscar seus direitos junto à justiça do trabalho.

TROCANDO IDEIAS

O fórum nesta aula poderia ser sobre o fracionamento de férias, novidade trazida pela Lei n. 13.467/2017, incluindo-se a possibilidade de que também para os menores de 18 e para os maiores de 50 anos este fracionando é possível.

NA PRÁTICA

O art. 473 da CLT determina a possibilidade de que o empregado possa faltar ao trabalho sem que o empregador desconte de seu salário. Estamos falando das faltas justificáveis, e sobre elas fazemos algumas assertivas abaixo e pedimos a você que após as devidas análises responda a alternativa correta.

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

- I. Até 3 (três) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge
 - II. Até 2 (dois) dias consecutivos, em virtude de casamento
 - III. Por um dia por semestre em caso de doação de sangue
 - IV. Por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica
- a. Todos estão corretos
 - b. Somente I, II e III estão corretos
 - c. Somente I e II estão corretos
 - d. Somente I e III estão corretos
 - e. Somente IV está correto

FINALIZANDO

Tivemos a oportunidade de estudar nesta aula as possibilidades dadas pela legislação ao empregado do mesmo poder faltar ao serviço sem ter qualquer prejuízo de seu salário, são as faltas justificadas, bem como vimos também os efeitos de suas faltas, quando não forem devidamente justificadas.

Estudamos também as férias, podendo compreender um pouco mais do período aquisitivo e do período concessivo.

Como pudemos trabalhar com o décimo terceiro salário, com o aviso prévio, com o FGTS.

Ao final o foco de nossos estudos foram as causas de extinção do contrato de trabalho.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, S. A. **Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas**. Curitiba: InterSaberes, 2020.

ALCANTARA, S. A.; VENERAL, D. **Direito aplicado**. Curitiba: InterSaberes, 2020.

BRASIL. Constituição Federal (1988). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 5 out.1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

_____. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. CLT. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 ago.1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

_____. Lei n. 605, de 5 de janeiro de 1949. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Rio de Janeiro, RJ, 14 jan. 1949. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

_____. Lei n. 4.090, de 13 de julho de 1962. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 26 jul. 1962. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4090.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

_____. Lei n. 4.749, de 12 de agosto de 1965. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 13 ago. 1965. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4749.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

_____. Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 14 maio 1990b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

_____. Lei n. 12.506, de 11 de outubro de 2011. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 13 out. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12506.htm>.

Acesso em: 26 fev. 2021.



_____. Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 14 jul.2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm>. Acesso em: 26 fev. 2021.

CARRION, V. **Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho**. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DELGADO, M. G. **Curso de direito do trabalho**. 19. ed. São Paulo: LTr, 2020.

NASCIMENTO, A. M.; NASCIMENTO, S. M. **Curso de direito do trabalho**. 29.ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PAULO, V.; ALEXANDRINO, M. **Manual de direito do trabalho**. 18. ed. São Paulo: Método, 2014.



Gabarito

A alternativa “e” está correta. De acordo com o art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica; II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. XI- por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.